



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
GRANIERI GIORGIO, Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice

in data 13/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 212/2021 depositato il 31/03/2021

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Foggia - Indirizzo_1
Foggia FG

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTG150008521U GIOCHI-LOTTERIE 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RGR n.212/21

Il sig. **Ricorrente_1** a mezzo dell'avv. Rappresentante_1, impugnava avviso di accertamento n. MTG 150008521U notificato dall'**Agenzia Dogane - Monopoli**, per imposta giochi e lotterie per l'anno d'imposta 2015.

Motivi ricorso

Nel ricorso, premessa l'ispezione e il PVC di constatazione per accertare il regolare assolvimento dell'imposta, oltre ad un excursus normativo, dove evidenzia che operava per la società estera "Società_1 Ltd", rappresenta, che il rapporto era cessato nel mese di giugno 2015 così da rendere non corrispondente ai reali guadagni quanto accertato; deduce in particolare,

- Illegittimità dell'atto per essere semplice intermediario, in quanto l'attività svolta era di trasmissione dati; quindi la raccolta di denaro per conto di un bookmakers non equivale "gestione delle scommesse, visto che non trattiene affatto somme delle singole scommesse; a conforto richiama giurisprudenza di merito CTP Latina n.393/2015; quindi è del tutto escluso che l'opera del CED (Centro elaborazione dati) o CDT (centro Trasmissione Dati) sia da considerare soggetto passivo dell'imposta pretesa.
 - Incompatibilità della norma, D.Lgs. n.504/1998 con la legislazione comunitaria con richiama di più giurisprudenza di merito (Roma e Bologna);
 - Non debenza della pretesa per incompatibilità con la normativa europea, richimando giurisprudenza di rinvio degli atti alla Corte Europea;
 - Richiesta di sospensione del giudizio ex art.47 D.Lgs. n.546/92;
- Si chiede quindi, nel merito, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese

L'Ufficio, costituito con memorie depositate in segreteria, deduce il corretto operato, in applicazione della normativa portata ex art.1 D.Lgs. n.504/1998; la raccolta di scommesse sportive, è soggetta a concessione pubblica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; sulle scommesse di qualunque tipo e relative a qualunque evento anche se è svolto all'estero, è dovuta una tassa

denominata Imposta Unica, la cui base imponibile ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 23/12/1998 è costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta per ciascuna scommessa; a mente del successivo art.3 prefato decreto i soggetti passivi sono coloro che gestiscono la raccolta.

Contrasta le doglianze in ricorso e ne eccepisce l'infondatezza, evidenziando che per la realizzazione della scommessa sportiva, l'attività del CTD, è presupposto necessario e indispensabile, così da renderlo soggetto passivo d'imposta, anche per il rapporto contrattuale acquisito in sede di verifica, con la società Società_1 Ltd con sede a Luogo_3, che definiva l'attività di raccolta scommesse e la durata annuale con tacito rinnovo; tale società estera era in realtà priva della necessaria Concessione all'esercizio ai sensi dell'art.1 c.66 lett. a) e b) Legge n.220/2010, così da rendere illecita l'attività svolta dal ricorrente. Evidenzia inoltre che l'imposta è dovuta in Luogo_4 nell'ipotesi in cui la scommessa avvenga nel territorio dello Stato, a prescindere dalla localizzazione dell'evento sportivo o del relativo operatore economico.

Pertanto, veniva richiesta idonea documentazione contabile ed extracontabile atta ricostruire l'imponibile per il calcolo della c.d. Imposta Unica delle scommesse sportive per l'anno 2015; non avendo ottemperato, l'Agenzia ai sensi della norma procedeva al calcolo dell'imponibile, prendendo a base <<il triplo della raccolta media in materia discommesse sportive della provincia di appartenenza, rapportata al periodo di funzionamento, così come stabilito dall'art. 1 della L. 190/2014 comma 644, lett. g): "Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989,n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione...i seguenti obblighi e divieti:...>>; quindi l'imponibile determinato ai fini della presente controversia, riscontra del dettato normativo applicabile alla fattispecie individuato dal legislatore; conforto richiama giurisprudenza di merito CTR Bari sentenza n.1976/2015.

Circa le questioni di incompatibilità con le norme comunitarie, richiama giurisprudenza di legittimità quale, Cassazione, Ordinanza n. 8757/2021, resa, successivamente alla Corte Costituzionale n. 27/2018 e la sentenza della CGUE 26/2/2020 causa C-788/18, in materia di imposta unica sulle scommesse dovuta dai cc.dd. "ctd – ricevitori" e dai cc.dd. "bookmakers" per la raccolta di scommesse da canale fisico, in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale e del titolo concessorio, ha affermato la piena vigenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta unica sulle scommesse dopo il 2010, sia dal Ctd che dal bookmaker straniero.

Resta quindi confermata la pretesa portata dall'accertamento in controversia.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.

Osserva il Collegio che le censure dedotte in ricorso sono inconferenti e quindi meritano rigetto.

La Corte rileva che le motivazioni addotte in ricorso, non sono in linea con la normativa vigente in tema di raccolta e gestione scommesse, poiché non rilevano che, in quanto gestore dell'attività di raccolta attraverso il CTD o CED, come lo si vuole appellare, contrattualmente con la società estera, non autorizzata all'esercizio in Luogo_4 di tale attività di raccolta scommesse, assicura la disponibilità di

locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al Bookmaker dell'accettazione della scommessa, del l'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché del pagamento delle eventuali vincite, secondo procedure contrattuali fornite dallo stesso Bookmaker.

La Corte, ritiene quindi che si verte in presenza di rapporto di solidarietà dipendente, quanto bensì, una partecipazione allo svolgimento dell'attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse, che comunque sono soggette ad imposta; con conforto di Cassazione n.26480/2020.

Pertanto la Corte rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia, consente la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Foggia il 13 marzo 2025